

1500362-43.2021.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Colabono Arias

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... mas usada somente para a prática do tráfico e o policial Abiatti afirmou que já prendeu o réu outras vezes por tráfico. E não há porque desmerecer as palavras dos policiais ouvidos, já que os depoimentos prestados são harmônicos entre si e com aqueles prestados na fase policial. Além disso, não foi apurado qualquer motivo para que perseguissem o réu desmotivadamente, mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

2ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Dom Bosco - CEP 13911-016, Fone: 19-3837-5667,

Jaguariuna-SP - E-mail: jaguariuna2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500362-43.2021.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2329889/2021 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 21764251 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2867/21/314 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2329889 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 2867/21/314 -

DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENIDI ROBERTO GLIZONI PEREIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

31/03/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Audiência Virtual

Comunicado CG n.º 284/2020

Aos 31 de março de 2022, às 14 horas, em ambiente virtual, em razão das restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da Pandemia do COVID-19, nos

termos do Comunicado CG n.º 284/2020, onde se encontravam presentes a MM. Juíza de Direito Dra. ANA PAULA COLABONO ARIAS, o DD. Promotor de Justiça Dr. Fernando Cruz Fochesato, e o réu acompanhado dos advogados Dr. Douglas Richard Inaba, OAB/SP 405.285, e Dr. Jefferson dos Santos Freitas, OAB/SP 411.175, todos devidamente identificados no início da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas PM Abbiati e PM Meirelles. Após, o réu foi interrogado. Em seguida foi dada a palavra ao Ministério Público e à defesa, que apresentaram suas alegações finais. Pela MM. Juíza foi prolatada a r. sentença: "Declaro encerrada a instrução. VISTOS. KENEDI ROBERTO GLIZONI PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia a 3 de dezembro de 2021, por volta das 21h15, na Rua Girolamo Romiu, nº 414, Vila Esperança, na cidade de Santo Antônio de Posse, comarca de Jaguariúna, trazia consigo, para fins de entrega ilícita ao consumo de terceiros, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 9 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 8 g e 13 porções de maconha, pesando aproximadamente 29g, conforme evidenciam o auto de exibição e apreensão de fls. 9, o auto de constatação preliminar de substância de fls. 8 e os laudos químicos-toxicológicos de fls. 112/114 e 115/117. O acusado foi notificado, apresentou defesa (fls. 98/101), a denúncia foi recebida (fls. 118/120) e o réu foi citado (fls. 147). Por fim, em memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, com o reconhecimento da reincidência e fixação do regime prisional fechado, e a defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28, caput, da Lei 11. 343/2006, fixando-se o regime prisional aberto e, em caso de condenação por tráfico, seja aplicada a causa de diminuição de pena do parágrafo quarto do artigo 33 da LEI n. 11.343/2006. Eis o relatório. Fundamento e decido. Não foram arguidas preliminares e não há questões processuais pendentes, de modo que passo a analisar o mérito. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão dos entorpecentes, auto de constatação provisória e pelos laudos toxicológicos definitivo de fls. 112/117 que comprova que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Outrossim, a prova oral colhida é suficiente para comprovar que o réu trazia consigo, para o fim de entrega ao consumo de terceiros, 9 porções de cocaína e 13 porções de maconha. Ao ser interrogado, o réu negou a prática do delito; disse que encontrou com Anderson na rua e que já tinha comprado entorpecente e Anderson pretendia comprar e então levou ele até o local, quando os policiais chegaram e fugiram; disse, ainda, que os entorpecentes encontrados com ele eram para seu consumo, que é usuário desde os 14 anos, mas nunca foi internado; esclareceu que trabalha com elétrica, ganha em média R\$500,00 por semana e gasta R\$800,00 por mês em entorpecentes, tendo pago R\$150,00 pelos entorpecentes que estavam com ele; no mais, afirmou que já foi condenado por tráfico, mora com a mãe e não tem nada contra os policiais. Todavia, a versão do réu, de que os entorpecentes apreendidos com ele se destinavam ao próprio consumo, não merece prosperar. Com efeito, ao prestarem depoimento em juízo, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento e, ao passarem por uma residência já conhecida pela venda de drogas, viram dois indivíduos em atitude suspeita conversando e, ao pararem, eles correram em direção à residência e fugiram pelo telhado, sendo abordados na residência ao lado; com o réu foi localizada uma pochete com 9 pinos de cocaína, 13 porções de maconha e R\$170,00 em dinheiro e com o outro rapaz nada foi encontrado e ele disse estar comprando drogas do réu quando chegaram; esclareceram os policiais que a residência em si não é habitada, mas usada somente para a prática do tráfico e o policial Abiatti afirmou que já prendeu o réu outras vezes por tráfico. E não há porque desmerecer as palavras dos policiais ouvidos, já que os depoimentos prestados são harmônicos entre si e com aqueles prestados na fase policial. Além disso, não foi apurado qualquer motivo para que perseguissem o réu desmotivadamente, mesmo porque um dos policiais sequer o conhecia. Outrossim, o próprio réu confirma que estava na posse da pochete com as porções de maconha e cocaína, bem como dinheiro e não logrou êxito em comprovar, por qualquer meio de prova, que tais entorpecentes se destinavam ao seu consumo pessoal. Aliás, tal fato não se coaduna com as circunstâncias do fato apuradas, já que ele não comprovou exercer trabalho que lhe garantisse o sustento do vício,

tampouco que era viciado em entorpecentes, de forma a justificar a aquisição, de uma vez só, de tantas porções. Vale ressaltar, ainda, que a testemunha Anderson, quando ouvido na polícia, asseverou que foi ao local para comprar entorpecentes do réu, pois é usuário de drogas, o que corrobora que os entorpecentes que o réu trazia com ele se destinavam ao consumo de terceiros e, portanto, que praticou o delito de tráfico de entorpecentes. Estabelecida, pois, a responsabilidade criminal do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, passo a dosar as penas. Considerando as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, especialmente porque a condenação definitiva do réu será valorada como reincidência e as demais circunstâncias do caso, normais se comparadas a casos análogos, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há atenuantes e porque o réu é reincidente (fl. 30), aumento a pena anterior em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa. Por fim, uma vez que o acusado é reincidente, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 e mantenho a pena anterior aplicada. Por derradeiro, no tocante ao regime prisional, uma vez que não se trata de tráfico privilegiado e o réu é reincidente específico, fixo o regime prisional fechado, o qual mantenho, já que o tempo de prisão preventiva por ele cumprido não é suficiente para a fixação de regime mais brando, desde já. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO KENIDI ROBERTO GLIZONI PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Tendo em vista a pena aplicada e regime prisional, bem como que o réu é reincidente e esteve preso durante todo o processo, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nome no rol dos culpados, oportunamente. Custas ex lege. Determino a destruição da substância entorpecente apreendida pela autoridade policial e o perdimento do dinheiro em favor da União. Comunique-se ao TRE-SP e ao IIRGD. Publicada em audiência, todos tomaram ciência do seu teor e não apresentaram discordância." Eu, Clarissa da Costa Vilar Tozzi, Escrevente Técnico Judiciário, Digitei.